

GUÍA GRATUITA

Cómo invertir en Miami desde México *sin perder en el camino.*

Todo lo que se paga y no aparece en el brochure, la letra chica del contrato de preconstrucción y la estructura que hay que armar antes de firmar. Escrita con la misma transparencia con la que atendemos a un cliente.

Esta guía existe porque la junta de venta *casi nunca la dan completa.*

En veinticinco años en el mercado de Miami hemos visto la misma escena muchas veces: el comprador llega con el brochure, el render y un precio de lista, y se entera del resto cuando ya firmó. No porque le hayan mentido — porque nadie se sentó a explicarle el número completo.

Aquí está lo que un asesor honesto te diría en la primera junta: lo que de verdad se paga, lo que dice el contrato cuando lo lees línea por línea, cómo se estructura la propiedad para no heredarle un problema fiscal a tu familia, cómo funciona el crédito para extranjeros y los cinco errores que hemos visto costar dinero de verdad.

No vas a encontrar porcentajes de retorno ni proyecciones de plusvalía. No los publicamos: dependen del proyecto, del momento del mercado y de tu caso, y quien te los promete por escrito antes de conocerte te está vendiendo algo. Lo que sí vas a encontrar son los costos, los plazos y las cláusulas — que sí se pueden verificar.

01 Los costos reales

Precio de lista, developer fee, cierre, HOA, predial y seguro, con un ejemplo corrido

02 La letra chica del contrato

Escrow, outside date, contingencia de financiamiento y restricciones de reventa

03 La estructura

LLC y fideicomiso: por qué se arma antes de firmar y no después

04 Financiamiento para extranjeros

Qué piden los bancos y en qué momento se gestiona

05 Los cinco errores más caros

Los que hemos visto costar dinero de verdad

06 Checklist antes de firmar

Doce preguntas que hay que tener contestadas por escrito



El precio de lista *no es lo que vas a pagar.*

Un millón de dólares en el brochure no es un millón de dólares en tu cuenta. Hay un cargo del desarrollador, hay costos de cierre y hay tres gastos que se repiten cada año mientras seas dueño. Este es el desglose que usamos en la sesión, con una unidad de un millón como ejemplo.

CONCEPTO	MONTO APROX.	CUÁNDO
Precio de lista	\$1,000,000	En depósitos
Developer fee (1.5–2%)	\$15,000–20,000	Al cierre
Costos de cierre (abogado, título, registro)	\$10,000–15,000	Al cierre
Mantenimiento (HOA)	\$12,000–15,000	Cada año
Predial (≈2% del valor)	\$20,000	Cada año
Seguro	\$1,400–3,000	Cada año
Costo de tenencia anual	\$33,400–38,000	Cada año, desde la entrega

Cifras de referencia del mercado. El número exacto depende del proyecto, de la unidad y del municipio; en la sesión corremos tu caso con el price list real.

Lo que casi nadie te dice de esta tabla

El developer fee no es negociable y casi nunca aparece en el brochure. Es un cargo del desarrollador que se paga al cierre, además del precio. En una unidad de un millón son entre quince y veinte mil dólares que hay que tener presupuestados desde el día uno.

El predial en el sur de Florida ronda el 2% del valor gravable — un orden de magnitud distinto al que estás acostumbrado en México. En una unidad de un millón son unos veinte mil dólares al año, todos los años, la rentes o no.

El HOA sube. Los edificios nuevos, con amenidades grandes y servicio, tienen cuotas altas y suelen ajustarlas después de los primeros años de operación. Presupuestar el HOA del año uno como si fuera para siempre es un error frecuente.



Cómo se ve el desembolso *repartido en el tiempo*.

La preconstrucción no se paga de golpe: se compra al precio de hoy y se paga en depósitos durante la obra. Un plan típico es 20 / 10 / 10 / 60, y la entrega suele estar entre dos y cuatro años después de la firma. Con la misma unidad de un millón, el flujo se ve así.

MOMENTO	DESEMBOLSO	CONCEPTO
Al firmar el contrato	\$200,000	Depósito inicial (20%)
Durante la obra	\$100,000	Segundo depósito (10%)
Durante la obra	\$100,000	Tercer depósito (10%)
Al cierre (entrega)	\$600,000	Saldo (60%), propio o financiado
Más, al cierre	\$25,000–35,000	Developer fee y costos de cierre

Cada proyecto tiene su propio calendario de pagos. Hay planes más agresivos y otros más repartidos; el del proyecto que te interese se revisa contra el purchase agreement, no contra el brochure.

ENTRADA REAL

10% a 20% del precio

Los proyectos de nuestra colección arrancan alrededor de \$570,000 USD. El desembolso al firmar suele ser de entre \$57,000 y \$114,000 USD.

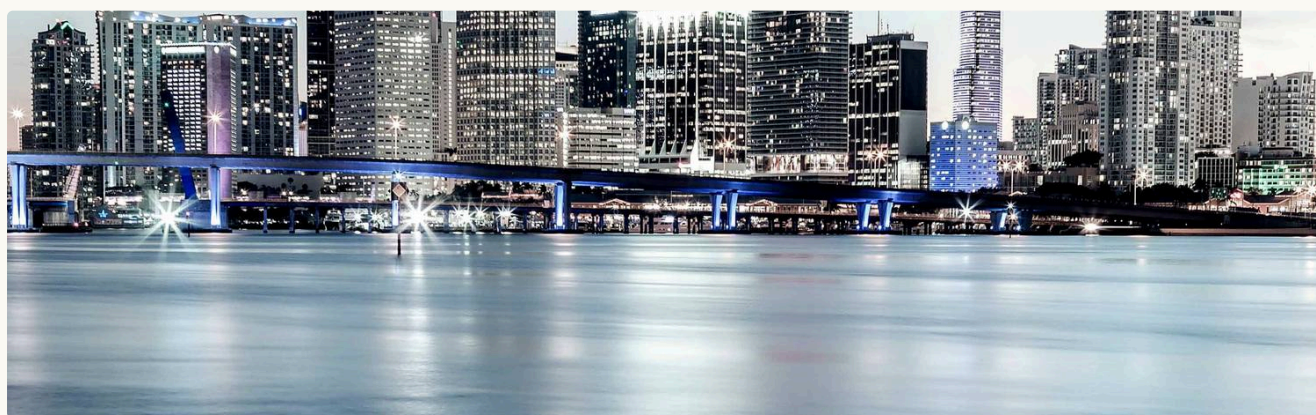
EL SALDO DEL CIERRE

Es el que hay que resolver

Ese 60% final es donde se decide la operación: o llega con capital propio o llega con un crédito aprobado. No hay tercera opción.

LA PREGUNTA QUE HAY QUE HACERSE

No es «¿puedo pagar el enganche?». Es «¿puedo pagar el cierre dentro de tres años, y el costo de tenencia todos los años después de eso?». Quien solo calcula el enganche llega al cierre a vender con prisa — y vender con prisa es la manera más cara de salir de un activo.



Cuatro cláusulas que cambian *todo el riesgo de la operación*.

El contrato de preconstrucción lo redacta el desarrollador y está escrito para protegerlo a él. Eso no lo hace abusivo: lo hace asimétrico. Estas son las cuatro cláusulas que revisamos línea por línea antes de que un cliente firme.

01 Solo el primer 10% de tus depósitos está protegido en escrow.

Por ley en Florida, del 10% en adelante el desarrollador puede usar tu dinero para construir. Es legal y es la norma del mercado. La consecuencia práctica es que **el track record del desarrollador importa más que el render**: a partir de ese umbral, tu depósito está respaldado por su capacidad de terminar la obra, no por una cuenta intocable.

02 El contrato no tiene contingencia de financiamiento.

En México es común condicionar la compra a que salga el crédito. En preconstrucción en Florida, no. Si al cierre el banco no te presta, **el incumplimiento es tuyo y los depósitos se pierden**. Por eso el plan de cierre se resuelve desde el día uno, no el último año.

03 La fecha de entrega tiene margen legal.

Además de la fecha que te dicen de palabra, el contrato incluye una *outside date*: el límite legal real, que puede estar uno o dos años después. Mientras el desarrollador entregue antes de esa fecha, no incumple. Si tu plan depende de recibir en una fecha específica, esa es la fecha que importa.

04 Revender antes de escriturar no siempre se puede.

Muchos contratos restringen el *assignment*, es decir, ceder tu contrato a otro comprador antes de la entrega. Algunos lo prohíben, otros lo permiten con autorización y con un cargo. **Si tu plan era traspasar antes del cierre, hay que verificarlo antes de firmar**, porque después ya no se negocia.



Lo que hay que preguntar *antes de dejar un depósito.*

Ninguna de estas preguntas es agresiva y todas tienen respuesta documental. Si alguna se contesta «eso lo vemos después», ahí está la señal.

- ◆ **¿Qué ha entregado este desarrollador y cuándo?** Proyectos terminados, fechas prometidas contra fechas reales de entrega y, si los hay, litigios. El historial es público y verificable.
- ◆ **¿Cuál es la outside date exacta de mi contrato?** No la fecha del brochure: la del documento.
- ◆ **¿Qué pasa con mis depósitos si el proyecto se cancela?** Qué parte está en escrow, en qué banco y bajo qué condiciones se devuelve.
- ◆ **¿Puedo ceder el contrato antes de la entrega?** Y si se puede, con qué autorización y con qué cargo.
- ◆ **¿Qué renta permite el condominio?** La regla está en los documentos del condominio y en el municipio, no en lo que diga el vendedor. Hay edificios diseñados para renta corta y otros que exigen contratos mínimos de seis o doce meses.
- ◆ **¿Cuál es el HOA proyectado y qué incluye?** Y qué pasa cuando el edificio pasa del control del desarrollador a la asociación de propietarios.
- ◆ **¿Qué cambios de plano puede hacer el desarrollador sin mi consentimiento?** Suele haber margen para modificar materiales, acabados y hasta metros.
- ◆ **¿Quién paga qué en el cierre?** El reparto de costos de cierre varía por proyecto y es negociable con más frecuencia de la que se supone.

UNA NOTA SOBRE LAS COMISIONES

En Miami, en una compra de preconstrucción, **la comisión del asesor la paga el desarrollador**, no el comprador. El precio de la unidad es el mismo con asesor que sin él. Por eso vale la pena llegar acompañado: no te cuesta más, y alguien tiene que leer el contrato del lado de quien invierte.



La estructura se diseña *antes de firmar, no después.*

Comprar una propiedad en Estados Unidos no exige visa, residencia ni Social Security Number. Lo que sí exige es decidir *a nombre de quién* se compra — y esa decisión, tomada tarde, es cara de corregir.

El punto que casi nadie ve venir: la herencia

Un mexicano que adquiere un inmueble en Estados Unidos a nombre propio puede enfrentar **hasta 40% de impuesto federal a la herencia** sobre el valor del activo. No es un impuesto sobre la ganancia: es sobre el valor. Las estructuras habituales para evitar ese escenario combinan una **LLC** y un **fideicomiso**, y se arman antes de la firma porque cambiar el titular después puede detonar costos e impuestos que no existían al principio.

DOCUMENTOS

Pasaporte y origen de fondos

Pasaporte vigente y comprobante del origen del dinero, por canales bancarios formales y con su declaración correspondiente en ambos países.

FISCAL

ITIN

El número de identificación fiscal para extranjeros. Se tramita para declarar en Estados Unidos; no es un Social Security Number ni da estatus migratorio.

AL RENTAR

Impuesto sobre la renta

Si rentas la unidad, el ingreso se declara en Estados Unidos. Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta, pero el federal aplica.

AL VENDER

Retención FIRPTA

Al vender siendo extranjero se aplica una retención sobre la operación, que se ajusta al presentar la declaración. Hay que preverla en el flujo de la venta.

Y del lado mexicano

El activo se declara en México y aplica el convenio para evitar la doble tributación entre ambos países. Ningún caso se resuelve con una regla general: **cada estructura se valida con abogados y contadores especializados en extranjeros, junto con tu fiscalista**. Lo que sí es general es el orden: primero la estructura, después la firma.



Sí hay crédito para extranjeros. *Con reglas distintas.*

Existen los llamados *foreign national loans*: créditos hipotecarios para compradores extranjeros que normalmente cubren hasta el 70% del valor y no requieren historial crediticio en Estados Unidos. Es la vía por la que muchos clientes resuelven el saldo del cierre.

COBERTURA TÍPICA

Hasta 70% del valor

El 30% restante sale de los depósitos que ya hiciste durante la obra y del capital propio que aportes al cierre.

HISTORIAL CREDITICIO

No se exige en EE. UU.

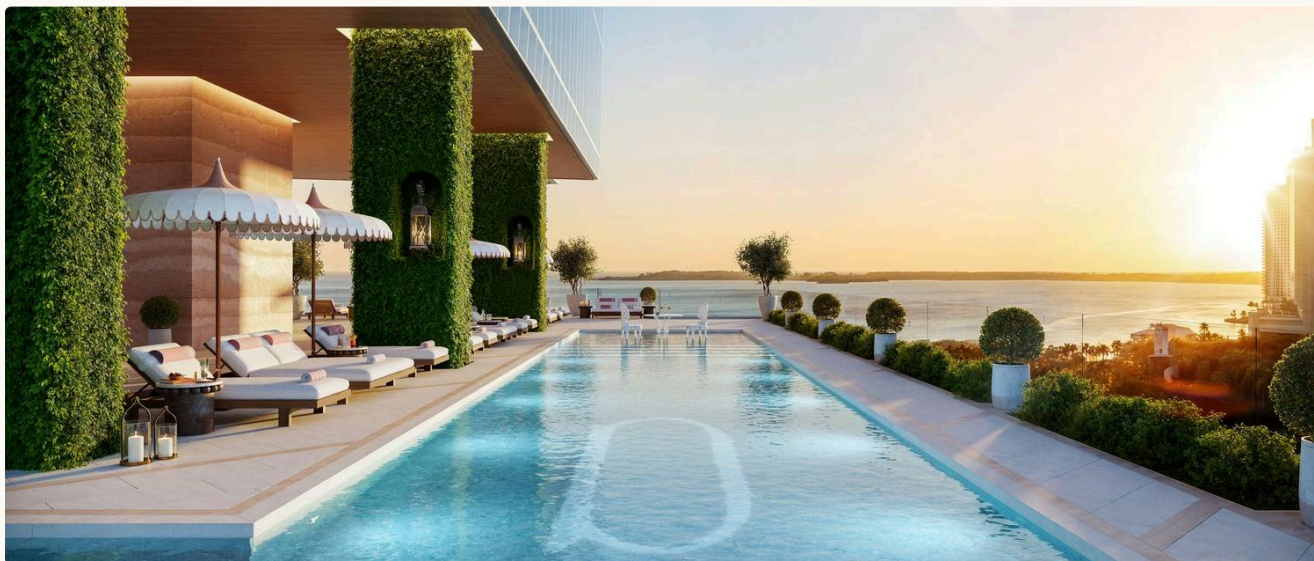
El banco evalúa tu perfil con documentación de tu país. No haber tenido crédito en Estados Unidos no te descalifica.

Qué piden los bancos

- ◆ Estados de cuenta de los últimos meses.
- ◆ Carta de referencia bancaria.
- ◆ Comprobante de ingresos.
- ◆ Reservas: dinero disponible después del cierre, no solo para el cierre.

EL ERROR DE TIEMPO QUE SALE CARO

La pre-aprobación se gestiona **antes** del cierre, no cuando el desarrollador anuncia la entrega. Recuerda que el contrato de preconstrucción no tiene contingencia de financiamiento: si el crédito no está listo a tiempo, el incumplimiento es tuyo y los depósitos están en riesgo. En los casos que acompañamos, el plan de cierre se define desde la firma y se revisa a medio camino de la obra.



Los que hemos visto *costar dinero de verdad*.

Ninguno de estos errores es por falta de inteligencia. Todos son por falta de información en el momento en que se firmaba.

01 Elegir por el render y no por quien lo construye.

El render es el mismo en todos los proyectos: siempre hay atardecer y siempre hay alberca en la azotea. Lo que cambia entre un proyecto y otro es **el historial de entregas del desarrollador** — cuántos proyectos terminó, con cuánto retraso y con qué litigios. Como del 10% en adelante tus depósitos financian la obra, la solidez de quien construye es la garantía real de tu dinero.

02 Presupuestar el precio de lista y nada más.

El developer fee, los costos de cierre y el costo de tenencia anual —HOA, predial y seguro— no son detalles: en una unidad de un millón suman decenas de miles de dólares al cierre y más de treinta mil al año. Quien no los presupuesta llega apretado al cierre y termina **vendiendo por necesidad en lugar de por estrategia**.

03 Firmar sin el plan de cierre resuelto.

Es el error más caro de todos, porque el contrato no tiene contingencia de financiamiento. Firmar confiando en que «en tres años se resuelve» es apostar los depósitos a las condiciones bancarias de un año que todavía no existe. **El plan de cierre se define el día que se firma.**



Y los dos que se cometen *antes de leer el contrato.*

Los tres anteriores se cometen frente a los documentos. Estos dos se cometen antes: son supuestos que el comprador trae de casa y que nadie se detiene a verificar.

04 Dejar la estructura legal para después de firmar.

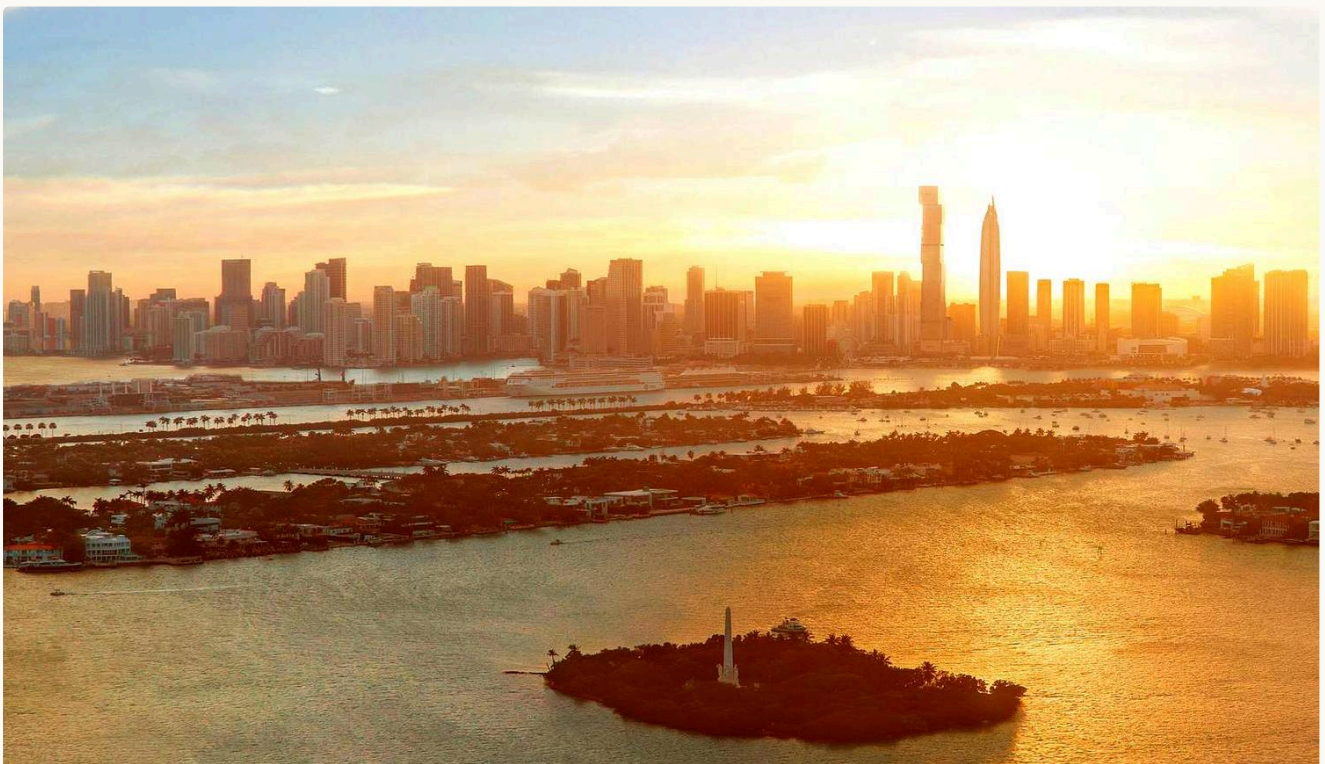
Comprar a nombre propio «para no complicarse» y corregirlo más adelante es de las decisiones más caras que hemos visto. Cambiar el titular después puede detonar costos e impuestos que no existían al inicio, y deja abierta la exposición al impuesto federal a la herencia — **hasta 40% del valor del activo** — durante todo el tiempo que tarde la corrección. La estructura se diseña antes, cuando todavía es una hoja en blanco.

05 Dar por hecho la renta corta o la reventa antes de la entrega.

Dos supuestos que se repiten y que el contrato no siempre respalda: que se podrá rentar por noches y que se podrá traspasar el contrato antes de escriturar. **Lo primero lo deciden el condominio y el municipio; lo segundo, la cláusula de assignment.** Si el modelo con el que justificaste la compra depende de cualquiera de los dos, hay que confirmarlo en los documentos antes de dejar el depósito, no después.

EL PATRÓN DETRÁS DE LOS CINCO

Los cinco errores tienen la misma raíz: **decisiones tomadas con la información del brochure en lugar de con la de los documentos.** El brochure lo escribe el área de marketing; el purchase agreement lo escriben los abogados del desarrollador. Solo uno de los dos es exigible.



Doce cosas que deberías tener *contestadas por escrito*.

Imprime esta hoja y llévala a tu próxima junta. Si al terminar quedan casillas vacías, todavía no es momento de firmar.

- ☐ **El historial del desarrollador**
Proyectos entregados, retrasos reales y litigios.
- ☐ **El costo total, no el precio de lista**
Precio, developer fee y costos de cierre sumados en un solo número.
- ☐ **El costo de tenencia anual**
HOA proyectado, predial estimado y seguro.
- ☐ **El calendario de pagos completo**
Cuánto, cuándo y contra qué avance de obra.
- ☐ **La outside date del contrato**
La fecha legal, no la del brochure.
- ☐ **Qué parte de tus depósitos queda en escrow**
Y en qué banco.
- ☐ **El plan de cierre**
Capital propio, crédito o combinación — con pre-aprobación en camino.
- ☐ **La estructura de propiedad**
A nombre de quién se compra, decidido con tu fiscalista.
- ☐ **El ITIN en trámite**
Antes de que haga falta, no cuando ya se necesita.
- ☐ **Las reglas de renta del condominio**
Por escrito, en los documentos del edificio.
- ☐ **La cláusula de assignment**
Si se puede ceder el contrato y bajo qué condiciones.
- ☐ **Tu escenario de salida**
Qué haces si el mercado no está donde esperabas el día de la entrega.

SI PREFIERES NO HACERLO SOLO

Esta lista es la misma con la que preparamos a un cliente antes de una firma. Si quieres que la corramos juntos sobre el proyecto que estás viendo — con su price list, su contrato y tus números — **esa conversación es la sesión de claridad, y no tiene costo.**

Corramos tus números, *no los del brochure.*

Esta guía sirve para llegar informado a la conversación. Lo que no puede hacer es correr tu caso: tu capital, tu plazo, tu objetivo y el price list real del proyecto que te interese. Eso es la sesión de claridad — treinta minutos, sin costo y sin compromiso de compra.

«Mi trabajo no es venderte; es decirte **NÓ** a las malas inversiones para proteger tu legado.»



Oscar Chapa

Fundador · Destiny Real Estate

chapa@destiny.mx · destiny.mx

- ◆ El costo total de tu unidad, no solo el precio de lista.
- ◆ Qué desarrolladores pasan nuestra revisión y cuáles no.
- ◆ Estructura legal y financiamiento para extranjeros, aplicados a tu caso.
- ◆ Si Miami no es para ti, te lo decimos en la sesión.

Agendar mi sesión de claridad →

destiny.mx



Este documento es material informativo preparado por Destiny Real Estate y no constituye asesoría de inversión, legal ni fiscal, ni una oferta de venta. Las cifras son de referencia del mercado, están redondeadas con fines ilustrativos y varían según el proyecto, la unidad y el municipio; deben verificarse contra los documentos oficiales del desarrollo (offering / purchase agreement) y contra el price list vigente antes de cualquier decisión. Las condiciones de crédito dependen de cada institución financiera y del perfil de cada solicitante. Los temas fiscales y sucesorios descritos son generales y deben validarse con abogados y contadores especializados junto con tu asesor fiscal. Destiny Real Estate no garantiza rendimientos ni plusvalía. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.